



P E N E T A P A N

Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. I GEDE PARAMA PUTRA, Lahir di Denpasar, Tanggal 07 April 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia NIK : 510306070406000, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI, Lahir di Tigawasa, Tanggal 29 Oktober 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5108046910050002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, sama sama beralamat di Jalan Mertasari, Lingkungan Pengubengan Kangin, RT/RW.000/000, Kel/Desa Kerobokan Klod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MADE FERI, S.H.,C.MSP., Advokat, Penasehat Hukum, dan Mediator, MADE FERI,S.H & PARTNERS berkantor di KANTOR HUKUM FLO, yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan, Gang 81, No.2 Kerobokan Klod Badung - Bali. No. Telpon: 087869696366, email: madeferry2@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No : 45/FLO-SK/X/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Oktober 2025 dengan register nomor 4667/Daf/2025, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2025 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2025 di bawah register Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 telah melaksanakan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Kerobokan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nomor : 385/X/2025/DAK , Perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Bendesa Adat Kerobokan A.A Putu Sutarja,S.H.,M.H. yang disaksikan oleh : I Made Mardika (saksi I) dan I Nengah Pursa (Saksi II) dan ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Kerobokan Kaja I Made Wistawan,S.E. yang dibuktikan dengan bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 385/X/2025/DAK. Tertanggal 15 Agustus 2025;
- b. Surat Pernyataan Suka Sama Suka tertanggal 15 Agustus 2025;

2. Bahwa pada saat ini **NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI(Pemohon)** sekarang sedang hamil tujuh (7) bulan;

3. Bahwa oleh karena Para Pemohon **I GEDE PARAMA PUTRA** dan **NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI**, masih berusia Sembilan belas (19) tahun, dan belum bisa Para pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk itu di Perlukan Pengesahan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Yth, Majelis Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama **I GEDE PARAMA PUTRA** dan **NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI**, yang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 385/X/2025/DAK, di Desa Adat Kerobokan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., Perkawinan tersebut dilansungkan dihadapan dilansungkan dihadapan Bendesa Adat Kerobokan A.A Putu Sutarja,S.H.,M.H. yang disaksikan oleh : I Made Mardika (saksi I) dan I Nengah Pursa (Saksi II) dan ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Kerobokan Kaja I Made Wistawan,S.E;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang Bernama **I GEDE PARAMA PUTRA** dan **NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI**, Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103060704060001 atas nama I Gede Parama Putra, alamat Jalan Mertasari, Lingkungan Pengubengan Kangin, Kel/Desa Kerobokan Klod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5108046910050002 atas nama Ni Putu Senja Ambarrani Kori, alamat Jalan Mertasari, Lingkungan Pengubengan Kangin, Kel/Desa Kerobokan Klod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003975/B1/IST/2007 atas nama I Gede Parama Putra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 26 Juli 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ni Putu Senja Ambarrani Kori yang dikeluarkan



oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Badung, tanggal 13 September 2007, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5103060208110003 atas nama Kepala Keluarga Rai Agus Nesa Aryawan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Agustus 2025, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 385/X/2025/DAK yang dikeluarkan Desa Adat Kerobokan, tanggal 15 Agustus 2025, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Suka Sama Suka, tanggal 15 Agustus 2025, yang dibuat oleh I Gede Parama Putra (Pemohon I) dan Ni Putu Senja Ambarrani Kori (Pemohon I) diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I MADE MARDIKA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kelihan Adat Kerobokan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I. I Gede Parama Putra adalah anak dari Rai Agus Nesa Aryawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon saat ini umurnya sama-sama 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di rumah orang tua Pemohon I. I Gede Parama Putra di Pengubengan Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori, setahu saksi asalnya dari Banjar Tigawasa, Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Para Pemohon masih sama sama kuliah, Pemohon I. I Gede Parama Putra kuliah di Unud sedangkan Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori kuliah di Undiknas Denpasar;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon melangsungkan perkawinan atas dasar suka -sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori sudah hamil duluan sehingga agar jelas status anaknya makanya Para Pemohon dikawinkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Para Pemohon bermaksud untuik mengurus akta perkawinan dan juga akta kelahiran anaknya dan berdasarkan informasi dari Kantor Catatan Sipil, umur pasangan suami istri harus 21 Tahun sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa secara adat perkawinan Para Pemohon sudah sah dan sudah diumumkan di Banjar;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir dan anaknya laki-laki;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi saat dilangsungkan upacara perkawinan Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi I NENGAH PURSA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kelihan Dinas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I. I Gede Parama Putra adalah anak dari Rai Agus Nesa Aryawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon saat ini umurnya sama-sama 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di rumah orang tua Pemohon I. I Gede Parama Putra di Pengubengan Kangin, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori, setahu saksi asalnya dari Banjar Tigawasa, Buleleng;
- Bahwa setahu saksi saat ini Para Pemohon masih sama sama kuliah, Pemohon I. I Gede Parama Putra kuliah di Unud sedangkan Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori kuliah di Undiknas Denpasar;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon melangsungkan perkawinan atas dasar suka -sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena Pemohon II. Ni Putu Senja Ambarrani Kori sudah hamil duluan sehingga agar jelas status anaknya makanya Para Pemohon dikawinkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Para Pemohon bermaksud untuk mengurus akta perkawinan dan juga akta kelahiran anaknya dan berdasarkan informasi dari Kantor Catatan Sipil, umur pasangan suami istri harus 21 Tahun sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa secara adat perkawinan Para Pemohon sudah sah dan sudah diumumkan di Banjar;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir dan anaknya laki-laki;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi saat dilangsungkan upacara perkawinan Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada mohon agar perkawinan Para Pemohon yang bernama **I GEDE PARAMA PUTRA** dan **NI**

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SENJA AMBARRANI KORI, yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Kerobokan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberikan dispensasi nikah agar perkawinannya bisa dicatatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Bahwa dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dapat dijadikan acuan bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi perkara permohonan haruslah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi voluntair dan diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tersebut adalah pasangan yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi pada saat Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung menolak pencatatan perkawinan Para Pemohon dengan alasan bahwa pada saat Para Pemohon melakukan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2025 tersebut, Para Pemohon belum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007, halaman 44, angka 6, tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon adalah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, apakah beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi I MADE MARDIKA** dan **Saksi I NENGAH PURSA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 385/X/2025/DAK yang dikeluarkan Desa Adat Kerobokan, tanggal 15 Agustus 2025, bukti surat mana bersesuaian dengan keterangan **Saksi I MADE MARDIKA** dan **Saksi I NENGAH PURSA** telah terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menyimpulkan bahwa secara hukum nasional perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah. Bahwa perlu dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan tidak berwenang untuk mengesahkan suatu perkawinan, karena dengan terpenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan telah sah dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003975/B1/IST/2007, tanggal 26 Juli 2007, atas nama I Gede Parama Putra dan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ni Putu Senja Ambarrani Kori, bukti surat mana bersesuaian dengan keterangan **Saksi I MADE MARDIKA** dan **Saksi I NENGAH PURSA** telah terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 15 Agustus 2025 tersebut, masing-masing telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi oleh karenanya dapat disimpulkan dalam perkawinan Para Pemohon tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi I MADE MARDIKA** dan **Saksi I NENGAH PURSA** menerangkan bahwa benar pada saat perkawinan Para pemohon tersebut hendak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung menolak pencatatan Perkawinan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa saat melangsungkan perkawinan, Para Pemohon belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon juga tidak disinggung adanya ketentuan tentang adanya batasan umur minimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi mempelai dalam melaksanakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam peraturan perundang-undangan semua syarat perkawinan bagi Para pemohon telah terpenuhi, akan tetapi dengan penolakan pencatatan perkawinan tersebut sudah tentunya akan berpengaruh pula terhadap tertibnya administrasi kependudukan apalagi dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang sudah tentunya akan menghambat pencatatan administrasi kependudukan bagi anak tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan atau penetapan terkait dengan suatu perkara atau permasalahan yang diajukan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, putusan tersebut tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah memberikan keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan, sehingga dengan demikian tujuan dibuatnya hukum itu yaitu ketertiban, ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup alasan untuk memberikan Dispensasi Nikah atas perkawinan yang telah dilaksanakan Para pemohon secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Agustus 2025 tersebut sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 385/X/2025/DAK yang dikeluarkan Desa Adat Kerobokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana."* Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang a quo menyebutkan bahwa *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberikan dispensasi nikah, maka cukup alasan untuk memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, tanggal 15 Agustus 2025, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu kemudian diterbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sehingga sangat beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada **I GEDE PARAMA PUTRA** (Pemohon I) dan **NI PUTU SENJA AMBARRANI KORI** (Pemohon II), dalam perkawinannya yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Agustus 2025, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 385/X/2025/DAK yang dikeluarkan Desa Adat Kerobokan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk dicatatkan ke dalam register yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, oleh A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon di sistem informasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp 100.000,00
3. PNBP.	Rp 10.000,00
4. Materai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Penggandaan berkas.	<u>Rp 40.000,00</u>

Jumlah Rp.200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)